

1501725-24.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... estavam associados para praticarem tráfico ilícito de entorpecentes, sem se olvidar da conduta social dos denunciados, com envolvimento com a criminalidade, mormente ELIAKIM SILVA DE SÁ pela prática de tráfico de drogas, resta evidenciada a destinação do entorpecente à mercancia ilícita, prática para a qual estavam associados."

A denúncia foi recebida em 24/06/2022 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1501725-24.2022.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 28 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501725-24.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAKIM SILVA DE SÁ e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 178/182) em face de Valdir Gomes de Souza e Eliakim Silva de Sá pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 5 de maio de 2022, por volta das 19:39 horas, na Avenida Santos Dumont, 1, Salmourão, nesta Comarca, VALDIR GOMES DE SOUZA e ELIAKIM SILVA DE SÁ, respectivamente qualificados a fls. 09 e 11, agindo com unidade de propósitos, em concurso, associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecente, visto que traziam consigo e transportavam 34 (trinta e quatro) porções de 'cocaína', em forma de 'crack', pesando 2,70 gramas, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação provisória fls. 29/32 e laudo de exame toxicológico definitivo fls. 157/159.

Consta que, segundo informações passadas aos policiais militares Vagner de Miranda Figueiredo e Diego Barbosa Mazaro, os denunciados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, visto que estariam adquirindo entorpecentes nesta cidade de Osvaldo Cruz para revenda na cidade de Salmourão. Para tanto, contrataram um taxista, proprietário de um veículo do tipo GM/Meriva, que os transportavam

entre as cidades referidas.

Assim, na data e hora dos fatos, durante patrulhamento de rotina pela Rodovia Vicinal Roberto A. Romanini, os aludidos agentes estatais avistaram um veículo GM/Meriva trafegando em sentido à cidade de Salmourão, e passaram a acompanhá-lo, podendo notar que era ocupado por três indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados e Otávio Rivaldo da Silva, condutor do táxi. O indivíduo que estava no banco traseiro, posteriormente identificado como sendo o denunciado ELIAKIM SILVA DE SÁ, ao perceber a aproximação da viatura, permaneceu abaixado por alguns instantes.

Foi emanada a ordem de parada que foi imediatamente acatada pelo motorista. Em revista pessoal a todos os ocupantes do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, durante a vistoria veicular, foi localizado entre o assoalho e o banco traseiro um saco plástico transparente, contendo diversas porções de 'crack'. Neste momento, os milicianos vislumbraram que o denunciado VALDIR GOMES DE SOUZA fez um gesto para ELIAKIM SILVA DE SÁ, como sinal de fuga, razão pela qual ambos foram imediatamente algemados. Na sequência, indagado, o motorista assegurou que desconhecia a existência de droga no interior do veículo.

Com o denunciado VALDIR GOMES DE SOUZA foi encontrada a importância de R\$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais) em dinheiro, além de dois celulares. Com o denunciado ELIAKIM SILVA DE SÁ os policiais encontraram um celular.

Os denunciados foram algemados para evitar a fuga e, na sequência, juntamente com as drogas, o dinheiro e os celulares, foram conduzidos à repartição policial para as providências pertinentes.

Logo, diante da quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada, do dinheiro localizado, bem como pelas circunstâncias fáticas, considerando ainda as informações de que os denunciados estavam associados para praticarem tráfico ilícito de entorpecentes, sem se olvidar da conduta social dos denunciados, com envolvimento com a criminalidade, mormente ELIAKIM SILVA DE SÁ pela prática de tráfico de drogas, resta evidenciada a destinação do entorpecente à mercancia ilícita, prática para a qual estavam associados."

A denúncia foi recebida em 24/06/2022 (fls. 229).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 222/228). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 229).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 15/17); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de apreensão (fls. 20/21 -22/23); laudo pericial (fls. 29/32); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Vagner de Miranda Figueiredo, Policial Militar em seu depoimento judicial, relatou "que a equipe realizava um patrulhamento pela vicinal de Osvaldo Cruz a Salmourão, que avistaram um táxi que já havia várias denúncias por via copom e por via vizinhos, que dois indivíduos por volta das 18, 19 horas de todos os dias buscavam drogas na cidade de Osvaldo Cruz para vender em Salmourão. Que a equipe ao avistar o veículo suspeito que tinha 3 indivíduos, que ao se aproximar do veículo o indivíduo que estava no banco traseiro se abaixou. Que abordaram o veículo com os suspeitos. Na revista individual não foi encontrado nada com os 3, mas no momento da revista do carro foi encontrado no banco traseiro um pacote com uma substância que parecia ser crack. Quando os policiais chamaram o motorista do táxi para mostrar o que tinha sido encontrado, os dois indivíduos fizeram sinal de fuga. Os

dois indivíduos foram algemados para não darem fuga. Que foram para a DP e o delegado ratificou a voz de prisão. Que foi apreendido com o Valdir uma quantia em dinheiro. Que em datas anteriores por via copom, havia um táxi que pegava os réus levava de Osvaldo Cruz a Salmourão e começava o fluxo de usuários de drogas durante toda a madrugada. Que no banco da frente estava o Eliakim e no banco de trás o Valdir."

A testemunha Diego Barbosa Mazaro, Policial Militar em seu depoimento judicial, relatou "que anteriormente ao fatos já tinham denúncias sobre os réus, que pegavam drogas em Osvaldo Cruz e levavam para Salmourão para comercializar, que havia denúncias sobre o carro meriva que buscava as drogas em Osvaldo Cruz e levava para salmourão, que no dia dos fatos ao indivíduos perceberem a presença da polícia o indivíduo que estava no banco de trás ficou abaixado por alguns minutos. Que no carro havia o motorista e esses dois indivíduos. O Eliakim estava no banco da frente e o Valdir no banco traseiro. Que ao revistar os 3 indivíduos não foi encontrado nada com eles, mas na revista no carro foi encontrado um pacote que parecia entorpecentes. Ao indagar os 3, todos negaram sobre a droga. Que após essa indagação todos os envolvidos foram levados a CPJ de Adamantina Que no banco da frente do passageiro estava o Eliakim e no banco de trás o Valdir."

A testemunha Otávio Rivaldo da Silva, em seu depoimento judicial, relatou "que não sabia dos fatos, que era o taxista. Que na data os réus ligaram para ele para buscar os dois indivíduos na cidade de Salmourão para trazer a cidade de Osvaldo Cruz. Quando chegou na cidade de Osvaldo Cruz deixou os dois na rua Augusta e voltou a trabalhar. Que depois de uma hora os mesmos indivíduos ligaram para o depoente para levarem os dois de volta a cidade de Salmourão. Que chegando na cidade de Salmourão os policiais pediram para parar o carro, que os policiais fizeram uma revista neles, que o policial pediu para revistar o carro o dono aceitou. Que o policial chamou o taxista dizendo que tinha encontrado droga no banco traseiro do carro, os policiais perguntaram se era dele e o mesmo negou. Que os policiais deram voz de prisão para os réus, e foram levados para a delegacia de Adamantina. Que já havia feito outras corridas com os dois réus, que fez 3 ou 4 corridas com os dois réus juntos, que as corridas eram sempre de Osvaldo Cruz a Salmourão. Que levou os dois para bancos, lojas de celulares, que já havia deixado os dois nos mesmos locais que eles pediam".

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu Eliakim Silva de Sá negou os fatos. Disse "que no dia o Valdir chamou ele para ir em Osvaldo Cruz por que tinha deixado o carregador do celular com sua prima que pegou sua prima e com o Eliakim para ir a Osvaldo cruz, que entrou no carro do taxista e o mesmo deixou perto da fábrica triny's. Que o Valdir foi para a casa de um amigo dele e ele para a casa da prima, que ficou conversando com a prima, o Valdir ligou dizendo que o táxi estava voltando e foi para o ponto de encontro. Que ele estava no banco da frente e o Valdir no banco de trás. Que a droga não era dele, era do seu tio. Que seu tio usava desde os 14 anos. Que já foi preso por tráfico de drogas, que não sabia que seu tio estava com droga.

Interrogado judicialmente, o réu Valdir Gomes de Souza negou os fatos. Disse "que é usuário de drogas desde os 14 anos de idade, que nunca vendeu drogas. Que as drogas que foram encontradas no carro eram para uso pessoal, que o dinheiro que foi encontrado com ele era dinheiro de pensão que recebe. Que ele vai ao banco para sacar dinheiro para comprar as drogas. Que ele estava no banco de trás e no banco da frente o Eliakim. Que o Eliakim não sabia que tinha droga no carro. Que o Eliakim não sabia que ele estava portando a droga no carro, mas sabe que ele é usuário de Drogas. Que o Eliakim não sabia que ele iria buscar a droga."

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; além de que havia dinheiro. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação aos réus.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado à quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida, "cocaína", consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga. O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-

83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR: 00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018.

Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material. Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas e associação, previsto no art. 33 "caput", da Lei nº 11.343/06,

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU VALDIR GOMES DE SOUZA

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (processo nº 0001301-71.2013.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/12/2012 - fls. 202; processo nº 0002018-20.2012.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/04/2013 - fls. 202; processo nº 0004368-78.2012.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/04/2013 - fls. 202/203; processo nº 3001919-62.2013.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/12/2015 - fls. 206;) e em razão do art. 49 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que foram apreendidos 34 porções de "cocaína" em forma de "crack", conforme auto de exibição/apreensão de fls. 20/21, faz-se necessário, dado a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base em 1/2, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multas.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

DO RÉU ELIAKIM SILVA DE SÁ

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (processo nº (processo nº 0002542-12.2015.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/01/2020 - fls. 215/216) e em razão do art. 49 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que foram apreendidos 34 porções de "cocaína" em forma de "crack", conforme auto de exibição/apreensão de fls. 20/21, faz-se necessário, dado a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base em 1/2, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multas.

Segunda fase: O réu é multirreincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 3003109-60.2013.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/11/2017 - fls. 219; processo nº 1500780-76.2018.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 12/08/2019 - fls. 216/217; processo nº 1500167-56.2018.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/01/2020 - fls. 217/218; processo nº 1501630-28.2021.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/01/2020 - fls. 218;) razão pela qual agravo a pena-base em 1/3 e fixo a pena provisória em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual

mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, para ambos os réus, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

- 1) CONDENAR Valdir Gomes de Souza como incurso nas sanções do art 33 "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;
- 2) CONDENAR Eliakim Silva de Sá como incurso nas sanções do art 33 "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;
- 3) ABSOLVER ambos os réus do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, III do CPP.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. Recomende-se os réus na prisão em que se encontra.

Os acusados possuem longa folha de antecedentes. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitativa, participação em organização

criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno os réus aos pagamentos das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.

Osvaldo Cruz, 28 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA